

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Theo thủ tục rút gọn)

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-ĐA ngày 20/02/2025
của Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh)*

Điều 1. Tài sản đấu giá là:

- 48 chiếc xe mô tô, xe ba bánh, xe công nông tự chế và tương tự xe mô tô bán thanh lý phế liệu. Xe vi phạm hành chính do người vi phạm không đến nhận bị Công an huyện Hà Trung tịch thu. *(Có danh sách kèm theo)*

3. Hiện trạng thực tế:

Xe hư hỏng, rỉ nát, không hoạt động được.

* Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý tài sản: Là tài sản được quyền thanh lý theo quy định của Công an huyện Hà Trung.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ của tài sản đấu giá

1. Thời gian: Từ ngày 20/02/2025 đến hết 16h30 ngày 24/02/2025 *(trong giờ hành chính)*.

2. Địa điểm xem tài sản: Tại trụ sở Công an huyện Hà Trung, địa chỉ Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

3. Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản mời đến Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh nhận giấy giới thiệu.

4. Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản đấu giá, xem tài sản và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo đấu giá công khai tại Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh, nơi tổ chức phiên công bố giá và nơi trưng bày tài sản.

Điều 3. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 20/02/2025 đến hết 16h30 ngày 24/02/2025 *(Trong giờ hành chính)*.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh.

Địa chỉ: Tầng 05 Toà nhà VCCI - số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá không được đòi trả lại.

Điều 4. Giá khởi điểm; Bước giá:

- Giá khởi điểm là: 19.140.000 đồng *(Mười chín triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng)*



Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản, chi phí bốc xếp, vận chuyển; chưa bao gồm chi phí, lệ phí trước bạ (Theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), lệ phí đăng ký, đăng kiểm xe, phí đường bộ và các chi phí khác phát sinh (nếu có), người trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên.

- **Bước giá:** là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại phiên công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất bằng nhau.

Điều 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

- **Tiền mua hồ sơ:** 50.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng).

- **Tiền đặt trước:** 3.500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/02/2025 đến hết 16h30 ngày 24/02/2025. (Trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]-nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản 48 xe phế liệu của Công an huyện Hà Trung.

Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh trong thời gian hợp lệ nêu trên.

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, Tổ chức, có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

1.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

- Thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 1.1 Điều này;

- Có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh phát hành, trong đó có nội dung cam kết sau khi trúng đấu giá nộp tiền đầy đủ, đúng thời hạn; tự nguyện chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy định tại Quy chế này và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

- Bản cam kết xem tài sản đấu giá;

- Có bản sao CCCD, đăng ký kinh doanh, Biên bản họp HĐQTTV...;

1.3. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Phiếu trả giá (Theo mẫu công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh phát hành – có dấu đỏ);
- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;
- Phiếu trả giá (Theo mẫu của Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh);
- CCCD photto (đối với cá nhân);
- Đăng ký kinh doanh; biên bản họp HĐQT/HĐQT (bản gốc), CCCD người đại diện photo (đối với tổ chức).

Người tham gia đấu giá tài sản thực hiện việc đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá tài sản trong thời hạn do Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh quy định theo Thông báo đấu giá tài sản.

1.4. Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định tại điểm 1.3 điều này.
- Nộp đủ tiền theo quy định tại Quy chế này.
- Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền bằng văn bản, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Văn bản quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số CCCD, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.
- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản hiện hành.

Điều 7. Nguyên tắc đấu giá:

1. Đấu giá đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
2. Tài sản được đưa ra tổ chức đấu giá khi có người đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá (Trường hợp quy định tại Điều 49 và Điều 59 Luật đấu giá tài sản).

Điều 8. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá

1. Thời gian phiên công bố giá: 15h00 ngày 26/02/2025
2. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh.

Điều 9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Người tham gia đấu giá tự ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (*Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá*) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại phiên công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng niêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.
2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy

định nêu trên.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

a) Tại phiên công bố giá nếu Người tham gia đấu đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì bị truất quyền tham gia phiên công bố giá.

b) Người tham gia đấu giá cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên công bố giá;

c) Người tham gia đấu giá thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d) Người tham gia đấu giá cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên công bố giá; trao đổi thông tin dưới mọi hình thức (bằng lời nói, cử chỉ hoặc điện thoại,... tại phiên công bố giá) với người tham gia đấu giá khác trong phòng đấu giá đã được người điều hành phiên công bố giá nhắc nhở.

e) Người tham gia đấu giá đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

f) Người tham gia đấu giá có các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

g) Phiếu trả giá không hợp lệ:

- Phiếu trả giá không phải do Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh phát hành, không đóng dấu treo của Công ty;

- Giá trả ghi trong phiếu trả giá thấp hơn giá khởi điểm;

- Giá trả bằng số hoặc bằng chữ không rõ ràng, không đọc được giá đã trả;

- Phiếu không còn nguyên vẹn, rách nát;

- Phiếu nộp sau khi hết thời hạn nộp phiếu trả giá.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên công bố giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên công bố giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên công bố giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

+ Tham dự phiên công bố giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

+ Tham dự phiên công bố giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản hiện hành;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản hiện hành;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản hiện hành.

Điều 11. Thủ tục chuẩn bị đấu giá và tổ chức phiên công bố giá

1. Thủ tục chuẩn bị đấu giá:

Kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ để xác định người đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện được tham gia đấu giá theo đúng các quy định tại Quy chế này.

2. Tổ chức phiên công bố giá tài sản:

a) Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá có mặt đúng giờ theo quy định tại địa điểm tổ chức đấu giá;

b) Đấu giá viên điểm danh từng khách hàng, khách hàng phải xuất trình các giấy tờ hợp lệ theo quy định gồm: CCCD; Giấy tờ chứng minh việc nộp tiền đặt trước; Giấy uỷ quyền theo quy định (trong trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được);

c) Đấu giá viên điều hành phiên công bố giá tài sản theo trình tự sau:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc, công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế phiên công bố giá;
- Giới thiệu về tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm;
- Công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về;
- Đấu giá viên điều hành phiên công bố giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

- Đấu giá viên điều hành phiên công bố giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

d) Cách xác định người trúng đấu giá:

- Người trúng đấu giá là khách hàng có giá trả cao nhất hợp lệ do đấu giá viên kiểm phiếu và công bố tại phiên công bố giá.

- Trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ đấu giá viên tổ chức vòng đấu bỏ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên công bố giá. Giá khởi điểm là giá trả cao nhất đó. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

đ) Trường hợp khi đấu giá viên điều hành phiên công bố giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên công bố giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua thì phiên công bố giá không thành.

Điều 12. Thời hạn, địa điểm, phương thức ký hợp đồng mua bán và thanh toán tiền trúng đấu giá tài sản.

1. Thời hạn ký Hợp đồng mua bán: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phiên công bố giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không ký hợp đồng với Công an huyện Hà Trung thì bị coi là từ chối kết quả trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc trong trường hợp này sẽ thuộc về Công an huyện Hà Trung.

2. Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán người mua tài sản đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá cho Công an huyện Hà Trung. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền

trúng đấu giá thì người trúng đấu giá phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và không được nhận lại tiền đặt trước.

Trường hợp đã ký hợp đồng mua bán tài sản hoặc thanh toán tiền mua tài sản nhưng sau đó người mua tài sản không mua nữa thì được xử lý theo Hợp đồng đã ký kết và pháp luật về dân sự.

Phương thức thanh toán tiền: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Địa điểm: Do các bên tự thỏa thuận.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên công bố giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đấu giá hiện hành, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá hiện hành.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được Công an huyện Hà Trung phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên công bố giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 13. Bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Việc giao tài sản cho người mua được thực hiện tại nơi có tài sản sau khi người mua tài sản đã hoàn thành việc thanh toán. Công an huyện Hà Trung sẽ tiến hành bàn giao tài sản và giấy tờ về tài sản cho người mua được tài sản (nếu có).

Người trúng đấu giá đồng ý nhận tài sản theo hiện trạng thực tế và không yêu cầu thay đổi giá trúng đấu giá.

Điều 14. Trách nhiệm về tài sản đấu giá

- Tài sản đấu giá là tài sản trên thực tế mà người tham gia đấu giá đã được xem kỹ hiện trạng, tính chất pháp lý của tài sản. Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh căn cứ vào hồ sơ pháp lý do Công an huyện Hà Trung cung cấp để ban hành thông báo về việc bán đấu giá. Do vậy không chịu trách nhiệm về tính chất pháp lý, chất lượng, giá trị sử dụng và đặc điểm khác của tài sản.

- Kể từ ngày lập Biên bản giao nhận tài sản, người mua được tài sản tự chịu trách nhiệm về tài sản trúng đấu giá của mình.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

1. Quyền của người trúng đấu giá:

- Yêu cầu người có tài sản ký Hợp đồng mua bán đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá.



- Được nhận tài sản đấu giá
- Được cơ quan nhà nước coa thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản.
- Nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định.
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Những trường hợp không quy định tại Quy chế này sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật về thi hành án dân sự. Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh sẽ phối hợp với Công an huyện Hà Trung để giải quyết.

Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này./.